SAMENLEVING EN ECONOMIE · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Overeenkomst of reglement?

Eén vraag: geldt het voor jou alleen of voor iedereen in het bedrijf? Wat enkel van jou is, staat in je overeenkomst; wat voor allen geldt, in het reglement.

1 jouw brutoloon

arbeidsovereenkomst

2 het uurrooster van de hele ploeg

arbeidsreglement

Let op van de hele ploeg: een uurrooster voor allen hoort in het reglement, jouw eigen uren staan in je contract.

3 de duur van jouw contract

arbeidsovereenkomst

4 hoe je ziekte in dit bedrijf moet melden

arbeidsreglement

5 jouw functie

arbeidsovereenkomst

6 de openingsuren

arbeidsreglement

2 Welke indeling?

De drie indelingen antwoorden op drie vragen: wat voor werk (aard), hoe lang (duur), en hoeveel uren (omvang).

7 **a) aard van het werk · b) omvang**
Let erop dat bediende en deeltijds uit twee verschillende indelingen komen. Elk contract heeft van alle drie iets.

8 **a) duur · b) aard van het werk**

9 **a) omvang · b) duur**
Let erop dat een vervangingsduur bij de duur hoort, ook al staat er geen datum in. Het einde is er wel, enkel niet op een kalender.

3 Lees één contract in drie vakjes

Lees elk contract drie keer, één keer per vraag: wat voor werk, hoe lang, hoeveel uren. Dan heb je de drie vakjes zonder te twijfelen.

10 **bediende / onbepaalde duur / deeltijds · arbeider / bepaalde duur / voltijds · bediende / vervangingsduur / deeltijds**
Let op het derde contract: halve dagen is de omvang, tot de collega terug is de duur. Twee gegevens in één zin.

4 Welke soort duur?

Vier soorten duur, vier einden: een datum, een afgewerkte opdracht, de terugkeer van een collega, of een opzeg door een van de partijen.

11 Jana is aangenomen om één dak te vernieuwen.

welomschreven werk: het eindigt als de opdracht af is

Let erop dat er geen datum in staat en toch een einde: als het dak klaar is. Dat is wat welomschreven werk betekent.

12 Tom vervangt een collega die met ziekteverlof is.

vervangingsduur: het eindigt als de afwezige collega terug is

13 Het contract van Bilal heeft geen einddatum.

onbepaalde duur: het eindigt pas als een van de twee partijen het beëindigt

Let erop dat onbepaalde duur niet eeuwig betekent. Het contract eindigt wel, maar pas als een van de twee partijen het beëindigt.

14 Het contract van Lien loopt van 1 maart tot en met 31 augustus.

bepaalde duur: het eindigt op de einddatum

5 Arbeidssituaties

Vier vragen die je uit het hoofd moet kennen. Let bij nachtarbeid op de formulering: verboden in principe, met uitzonderingen in de wet.

15 Overloon is

een toeslag bovenop het gewone loon voor overwerk

16 Bij een schorsing ligt het werk stil en het contract

blijft bestaan

Let erop dat het contract bij een schorsing blijft bestaan. Het werk ligt stil, de overeenkomst niet, en dat is net het verschil met een beëindiging.

17 Nachtarbeid is in principe

verboden, met wettelijke uitzonderingen

Let op in principe: het verbod is de regel en de uitzonderingen staan in de wet. Antwoord dus niet gewoon verboden of gewoon toegelaten.

18 Noem drie soorten bronmateriaal die je op het examen kan krijgen:

een arbeidsovereenkomst, een arbeidsreglement en een loonfiche (ook een krantenartikel, een brochure of een wettekst)

Noem er drie, zoals de vraag zegt. De overeenkomst, het reglement en de loonfiche zijn de duidelijkste.

---

6 Recht van wie, plicht van wie?

Vraag je af wie het ontvangt of wie het moet doen. Loon ontvangen is een recht van de werknemer, veiligheid bieden een plicht van de werkgever.

19 **a) de werknemer · b) de werkgever**

Let erop dat een recht van de ene vaak een plicht van de andere is. Het loon op tijd betalen is dus ook een plicht van de werkgever.

7 Waar of niet waar?

Lees elke uitspraak tegen de fiche. Bij een onjuiste schrijf je in één regel wat er wel klopt, zoals het examen het vraagt.

20 Arbeider en bediende gaan over de duur van het contract.

niet waar

Niet waar: arbeider en bediende gaan over de aard van het werk. De duur is een andere indeling.

21 Deeltijds kan ook voor onbepaalde tijd.

waar

22 Bij een vervangingsduur staat er geen vaste einddatum in het contract.

waar

23 Een proefduur is een eigen soort duur in het rijtje van de fiche.

niet waar

Niet waar: de fiche noemt bepaalde duur, onbepaalde duur, welomschreven werk en vervangingsduur. Een proefduur staat er niet als eigen soort bij.

24 Bij een schorsing is het contract beëindigd.

niet waar

Niet waar: bij een schorsing blijft het contract bestaan en ligt enkel het werk stil.

25 De arbeidsovereenkomst is belangrijk voor beide partijen.

waar